

PODER LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO – EMENDAS À CONSTITUIÇÃO II

Emendas à Constituição (EC)

- Natureza jurídica (o que são)?
- Limitações:
 - Formais/procedimentais;
 - Circunstanciais;
 - Materiais;
 - Implícitas;
 - Temporais?

Limitações implícitas na Constituição são aquelas não expressas ou explicitamente estipuladas, mas reconhecidas pela doutrina. Uma dessas limitações refere-se à impossibilidade de alterar a titularidade do poder constituinte, conforme delineado na teoria da dupla revisão. Esta teoria, embora mencionada, não é admitida, o que implica que modificar as disposições constitucionais requer uma abordagem rigorosa e respeitosa das cláusulas pétreas e dos procedimentos estabelecidos.

Por exemplo, no caso do art. 5º da Constituição, que aborda direitos e garantias fundamentais, como a proibição da pena de morte, qualquer tentativa de remoção desse artigo poderia comprometer a estrutura protecionista das cláusulas pétreas. Da mesma forma, a remoção do art. 60, § 4º, que lista as matérias intocáveis por emendas tendentes a abolir, abriria caminho para mudanças prejudiciais à proteção constitucional.

Além disso, é importante observar que, historicamente, houve limitações temporais na capacidade de modificar a Constituição. Por exemplo, a Constituição de 1824 estabelecia um período de quatro anos antes que emendas pudessem ser propostas, demonstrando uma combinação de rigidez e flexibilidade na sua alteração. Após esse período, procedimentos mais solenes e rigorosos eram exigidos para emendas que afetassem questões fundamentais da Constituição.

As emendas à Constituição, resultantes do art. 60 da Constituição, não estão sujeitas a prazos ou limitações temporais, ao contrário das emendas de revisão, que originalmente possuíam um prazo de cinco anos após a promulgação da Constituição, conforme estabelecido no referido artigo. No entanto, é importante ressaltar que esse prazo já se esgotou.

Enquanto as emendas constitucionais têm sido mais frequentes, totalizando cento e trinta e tantas emendas, as emendas de revisão têm sido raras, limitando-se a seis emendas ao longo do tempo, todas concentradas no ano de 1994.



As emendas à Constituição são promulgadas pelo poder constituinte derivado reformador, seguindo procedimentos específicos, como a aprovação em dois turnos e quórum de maioria qualificada. Por outro lado, as emendas de revisão, provenientes do poder constituinte derivado revisor, são caracterizadas por um processo mais simplificado, exigindo apenas um turno de votação e maioria absoluta dos votos.

É relevante mencionar que as emendas de revisão são consideradas como um tipo de «recall constitucional», podendo estar associadas a plebiscitos sobre forma e sistema de governo. As limitações das cláusulas pétreas também se aplicam às emendas de revisão, como confirmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Além disso, algumas limitações circunstanciais, como a vigência de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal, também impedem a realização de emendas constitucionais, incluindo emendas de revisão, em certos períodos.

Diferenças	VOTAÇÃO	QUORUM	SITUAÇÃO ATUAL
Emenda à Constituição (EC)	Dois turnos, em Cada Casa do Congresso	Maioria Qualificada (3/5 ou 60%)	Ainda em vigor. Seguem sendo promulgadas
Emenda Constitucional de Revisão (ECR)	Um turno, em sessão Unicameral	Maioria Absoluta (1º n. inteiro superior à metade)	Já esgotado o prazo de sua promulgação

As cláusulas pétreas, que representam os aspectos intocáveis da Constituição, devem ser respeitadas mesmo no contexto das emendas de revisão. É importante destacar que, embora as cláusulas pétreas não possam ser modificadas, há exemplos de modificações relacionadas ao art. 5º da Constituição, como a Emenda Constitucional n. 45/2004 e a Emenda Constitucional n. 115/2022, que alteraram dispositivos desse artigo.

O art. 5º da Constituição, que trata das cláusulas pétreas, pode ser modificado, como indicado por um conjunto de alterações já realizadas nesse artigo. O texto constitucional estipula que não será admitida deliberação de proposta tendente a abolir essas cláusulas.

Dentre as cláusulas pétreas, a separação dos poderes é frequentemente considerada a mais importante em provas, seguida pela forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais e voto direto, secreto, universal e periódico. É crucial notar que não apenas a aprovação, mas também a deliberação de propostas tendentes a abolir essas cláusulas, é proibida.

No contexto do controle de constitucionalidade, tanto político quanto jurisdicional, existem diferentes modelos e momentos de controle. O controle pode ser repressivo, quando a norma já existe e é inconstitucional, ou preventivo, realizado antes de a norma entrar em vigor. O controle jurisdicional, em regra, é posterior e pode ser difuso ou concentrado.



10m



15m

Para impedir a tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que viole cláusula pétrea, é possível impetrar um mandado de segurança, desde que seja apresentado por um parlamentar que possua direito líquido e certo de participar do devido processo legislativo.

No que diz respeito ao controle de constitucionalidade, existem cinco ferramentas de controle concentrado: ação direta de inconstitucionalidade (ADI), ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO), ação declaratória de constitucionalidade (ADC), arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) e ação direta de inconstitucionalidade interventiva (ADI Interventiva). Se a ferramenta não se enquadrar nessas categorias, como o mandado de segurança, trata-se de controle difuso de constitucionalidade, que pode ser exercido em qualquer ação ou recurso.

Para impedir a tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que viole uma cláusula pétrea, não há ferramenta específica dentro do controle concentrado, exceto o mandado de segurança, que pode ser impetrado por um parlamentar. No entanto, é importante ressaltar que é possível realizar controle jurisdicional sobre PECs que violem cláusulas pétreas por meio do mandado de segurança.

Um exemplo prático disso é a discussão sobre a redução da maioria penal, na qual uma PEC foi proposta para reduzir a maioria penal de dezoito para dezesseis anos. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, concluiu que propostas de emenda à Constituição tendentes a abolir cláusulas pétreas não podem ser deliberadas, resguardando assim a estabilidade desses dispositivos constitucionais.

É importante destacar que, embora estejamos discutindo as cláusulas pétreas explícitas, conforme previstas na Constituição, a doutrina também reconhece princípios fundamentais, como os presentes no Título I da Constituição, como cláusulas pétreas. Assim, questões como o voto direto, secreto, universal e periódico são consideradas intocáveis, enquanto a obrigatoriedade do voto não é uma cláusula pétrea em si, podendo ser modificada por meio de emendas constitucionais.

No que diz respeito ao voto direto, secreto, universal e periódico, é importante notar que, embora o voto seja obrigatório por padrão, sua facultatividade pode ser estabelecida por meio de emenda à Constituição, lei complementar ou lei ordinária. No entanto, o voto direto, secreto, universal e periódico permanece inalterado como uma cláusula pétrea.

Além disso, é relevante mencionar a questão da dupla vacância presidencial, na qual se ocorrer nos dois primeiros anos do mandato, as eleições para a presidência devem ser diretas, conforme determina o voto direto. Contudo, se a dupla vacância ocorrer nos dois últimos anos do mandato, a escolha do novo presidente é feita pelo Congresso Nacional, sem a participação direta do povo.



Nas eleições indiretas, o debate sobre o formato do voto torna-se crucial, especialmente em um contexto de polarização política intensa. A discussão sobre a viabilidade do voto impresso ou auditável ganha destaque, suscitando diferentes opiniões e posicionamentos. Enquanto alguns defendem a implementação desse sistema como uma medida de transparência e segurança eleitoral, outros argumentam que tal medida poderia comprometer o princípio do sigilo das votações, fundamental para a integridade do processo democrático.

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem desempenhado um papel significativo nesse debate, intervindo em várias ocasiões para declarar a inconstitucionalidade de leis aprovadas pelo Congresso relacionadas ao voto impresso. Essas decisões refletem a preocupação do STF em proteger os princípios democráticos e constitucionais, mesmo diante de pressões políticas e demandas por mudanças no sistema eleitoral.

Além disso, a discussão sobre o efeito cliquet, ou seja, a aplicação do princípio da proibição de retrocesso social na esfera política e dos direitos políticos, acrescenta uma camada adicional ao debate. O STF reconhece as urnas eletrônicas como uma conquista da sociedade brasileira, e argumenta que o princípio da proibição de retrocesso deveria ser invocado para proteger e preservar essa conquista, evitando retrocessos no sistema eleitoral que possam comprometer a integridade e a confiabilidade das eleições.

Quanto aos direitos e garantias individuais, é fundamental diferenciá-los dos direitos fundamentais, que abrangem o título II da Constituição. O reconhecimento pelo STF dos direitos e garantias individuais como cláusulas pétreas destaca a importância desses dispositivos para a proteção dos cidadãos contra arbitrariedades e abusos de poder. Ao mesmo tempo, há outros direitos fundamentais, presentes em tópicos distintos da Constituição, que também são considerados cláusulas pétreas e devem ser preservados como parte essencial do ordenamento jurídico brasileiro.

É o momento de abordar a questão da forma federativa de Estado, um tema relevante que demanda uma análise cuidadosa. Há diversos pontos importantes a considerar nesta discussão. Primeiramente, destaca-se a vedação à secessão, ou seja, a impossibilidade de um estado se separar da federação, salvo para garantir a integridade nacional mediante intervenção federal.

Em segundo lugar, é crucial compreender que o governo federal não pode enviar a Força Nacional diretamente para um município sem o pedido expresso do governador do estado. Essa questão foi objeto de disputa política entre o presidente e alguns governadores, como no caso da Bahia, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu que a atuação da Força Nacional depende da solicitação do governante estadual.



25m



30m

Outro embate político relevante ocorreu entre o governo federal e governadores em relação à requisição de seringas e agulhas durante a pandemia. O STF entendeu que a requisição de bens particulares, pertencentes a um estado, pelo governo federal não era admissível, salvo em situações excepcionais previstas na legislação.

Além disso, é fundamental abordar o marco legal do saneamento básico, uma vez que o Brasil enfrenta desafios significativos nessa área. A lei do marco legal do saneamento básico visa incentivar a universalização dos serviços de água e esgoto, especialmente em regiões metropolitanas como Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Os municípios circunvizinhos à Capital são obrigados a integrar a Região Metropolitana com o propósito de promover o desenvolvimento do saneamento básico. Embora inicialmente tenham questionado essa imposição, alegando a necessidade de autonomia, o Supremo Tribunal Federal determinou que tal medida é necessária para enfrentar a deficiência do saneamento básico, que é uma questão crítica para a saúde pública.

Ademais, uma Lei Federal estabeleceu um piso salarial nacional para os profissionais da educação, aplicável em todas as esferas governamentais, federal, estadual e municipal. Apesar de gerar controvérsias e disputas judiciais, o STF reconheceu a validade dessa legislação como um instrumento para valorizar a educação em todo o país.

No que tange à separação de poderes, há uma série de julgamentos relevantes que merecem atenção.

Um ponto fundamental é que a Constituição Estadual não pode prever a sabatina de nomeações para o Procurador Geral de Justiça, membros do Tribunal de Justiça oriundos do quinto constitucional, ou dirigentes de entidades da administração indireta, como empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e autarquias.

Anteriormente, havia uma exceção para a autarquia, mas o STF alterou seu entendimento, determinando que nenhuma entidade pode ser submetida à sabatina da Assembleia Legislativa.

Além disso, é vedado que uma lei estadual institua órgão para fiscalizar a qualidade dos serviços prestados pelo Judiciário à população, pois cada poder deve ser responsável por sua própria gestão, sem interferência de outros poderes.

Para concluir, é relevante mencionar um julgado de grande importância envolvendo o bloqueio de recursos por decisão judicial. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos em regime de exclusividade não podem ter seus recursos bloqueados diretamente por ordem judicial para garantir o pagamento de verbas trabalhistas.

Isso decorre do fato de que essas entidades pagam suas obrigações mediante precatórios, não sendo permitido o bloqueio direto de suas contas.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.



35m



40m